保密协议（自然人顾问/外包个人适用）

适用场景：甲方拟就政府相关合作项目中的方案沟通、受限源码、接口文档、测试环境、样例数据、汇报材料等内容与外部顾问或外包个人开展合作，本协议用于在不开放主仓库、不开放生产环境、不开放真实密钥与真实数据的前提下约束自然人保密义务。

说明：本稿为商务/技术保密协议草案，不替代正式法律意见。因你方提到项目与雄安新区管委会相关，且可能涉及政府信息、网络安全、个人信息、重要数据等高敏感内容，正式签署前应由执业律师或公司法务结合项目合同、招采文件、数据分级结果和实际授权边界进行定稿。

提示：如乙方背后另有服务公司、工作室或推荐单位，仅签署本协议不视为该单位当然取得任何访问、使用或知悉权；甲方可视需要另行要求该单位签署单位版保密协议。

甲方

杭州视界奇点科技有限公司
统一社会信用代码：91330110MAK76A7F77（请以营业执照原件核验）
地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙园路 88 号 4 幢 6 楼 606-22 室（请以营业执照原件核验）
法定代表人/负责人：李祖祎（请核验）

乙方

姓名：_____
身份证件类型及号码：_____
手机号：_____
电子邮箱：_____
通讯地址：_____
所属机构或推荐单位：_____
在项目中的角色：_____
可填写示例：外部顾问、外包开发、驻场支持等

甲乙双方经友好协商，就乙方因参与甲方_____（以下简称“项目”）而接触甲方及项目相关保密信息事宜，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条 项目背景

1. 根据甲方披露，本项目系甲方参与的与_____有关项目，项目名称暂定为_____，合同编号/立项编号为_____。

2. 乙方仅为甲方外部顾问或外包个人，不因参与项目而当然取得接触甲方主仓库、生产环境、预生产环境、真实密钥、真实客户数据、政府内部文件或其他未授权信息的权利。
3. 如乙方系受其他单位推荐、委派或管理，该等单位不当然取得本项目任何访问、知悉、复制、转发、保留或使用保密信息的权利；乙方不得以“内部汇报”“协作支持”“上级审核”等名义向该等单位披露保密信息。
4. 如项目后续被认定涉及国家秘密、工作秘密、不宜公开的政府信息、重要数据、敏感个人信息或其他依法需要特别保护的信息，双方应另行签署专项协议并满足法定资质、场所、设备、人员与审批要求；在此之前，乙方不得擅自接触、复制、存储、传输或处理该等信息。

第二条 保密信息定义

1. “保密信息”是指甲方、项目业主、项目相关主管部门或其授权主体向乙方披露，或者乙方在履约过程中知悉、接触、获取、推断形成的任何非公开信息，无论载体、形式或是否标注“保密”，包括但不限于：
2. 项目信息：项目名称、招采信息、合同文本、预算、报价、项目计划、会议纪要、沟通记录、联系人、组织架构、验收标准、进度安排、项目风险、整改记录。
3. 政府相关信息：与_____有关的未公开文件、通知、会议材料、项目汇报材料、宣传口径、内部审批流转、测试环境信息、系统配置、网络拓扑、内部联系方式、账号信息。
4. 技术信息：源代码、受限源码、接口协议、串口协议、数据结构、数据库结构、配置文件、架构设计、算法逻辑、模型参数、规则库、编译脚本、固件、硬件原理图、PCB、BOM、调试记录、漏洞信息、密钥管理方案、OTA 方案、物理确认流程、命令签名机制、安全策略。
5. 数据信息：日志、告警、测试样本、脱敏前数据、接口报文、账号信息、认证信息、设备标识、运营数据、审计日志、监控信息、个人信息、敏感个人信息、重要数据以及其他依法需要保护的数据。
6. 商务信息：客户名单、供应商信息、价格体系、商务条款、采购安排、融资信息、成本结构、营销计划、案例资料、对外合作方案。
7. 乙方衍生信息：乙方基于前述信息分析、整理、摘录、翻译、演绎、汇总形成的笔记、草稿、报告、代码、图纸、模型、测试报告、截图、录音、录像、聊天摘录、待办清单、演示文稿。
8. 以下信息不属于保密信息，但乙方应承担举证责任：
9. 在披露时已合法公开的信息；
10. 乙方在披露前已合法持有且能提供书面证据的信息；
11. 非因乙方违约而进入公共领域的信息；
12. 乙方在未使用甲方保密信息前提下独立开发并能提供完整证据链的信息。
13. 即使信息未明确标注“保密”，但结合项目背景、政府合作属性、技术敏感性、是否包含个人信息或重要数据、是否限制流转等因素，足以判断其不宜公开的，均应按保密信息处理。

第三条 保密目的与授权边界

1. 乙方仅得为完成本项目经甲方书面确认的工作范围之目的使用保密信息，不得用于与本项目无关之任何目的。
2. 甲方当前授权边界以甲方书面清单为准，原则上仅限：
3. 硬件/串口协议契约；
4. 设备接入 DTO、命令枚举、状态机说明；
5. 脱敏后的 companion 参考实现；
6. 甲方指定的 mock 控制平面、测试证书、测试密钥、假数据、样例文档、临时演示材料。
7. 甲方不向乙方开放以下内容，除非另有书面批准：
8. 主仓库读写权限；
9. 生产环境、预生产环境、政务环境或真实客户环境；
10. 真实 API Key、设备密钥、证书、HSM、签名私钥、生产令牌；
11. 完整数据库 schema、生产迁移脚本、真实日志、真实告警、真实固件包、真实客户数据；
12. 鉴权、审计、租户、限流、命令签名、AI 决策、安全策略等核心实现细节。
13. 乙方仅可使用甲方书面批准的资料、环境、账号、设备、样例数据和沟通渠道开展工作，不得擅自扩张授权边界。
14. 乙方不得通过接口探测、日志比对、逆向分析、缓存残留、环境变量枚举、网络抓包、人员套取等方式突破授权边界。

第四条 乙方保密义务

1. 乙方应采取不低于保护自身同类核心商业秘密的措施，且不得低于合理商业标准，对保密信息实施最小权限控制、账号隔离、双因素认证、访问留痕、介质管控和安全存放。
2. 乙方仅可在甲方书面批准的工作环境、代码仓库、设备、账号、网络和协作平台中处理保密信息。未经甲方书面同意，乙方不得：
3. 将保密信息上传至公共代码托管平台、个人网盘、个人邮箱、即时通信群、论坛、工单系统或任何非甲方指定协作平台；
4. 将保密信息输入、上传、粘贴或投喂至未获甲方书面批准的第三方 AI 模型、代码补全工具、训练平台、国外云服务或其他可能导致再利用、再训练、再分发的系统；
5. 除甲方书面指定或书面批准的专用工作设备外，将保密信息存储于个人电脑、个人手机、移动硬盘、U 盘、家用 NAS、私人云盘、未批准的云主机或其他个人控制设备、介质、账户中；
6. 复制、截图、录屏、拍照、下载、导出、打印超出履约必要范围的保密信息；
7. 向任何第三人转发、口述、展示、讲解或暗示项目名称、合作关系、项目内容或保密信息；

8. 在简历、朋友圈、官网、宣传资料、案例集、投标文件、社交媒体、会议演讲、直播、培训材料中使用甲方或_____名称、标识、简称或暗示合作关系。
9. 未经甲方书面同意，乙方不得允许任何第三人接触本项目资料，包括但不限于配偶、亲属、同事、雇员、助手、推荐单位、管理人员、顾问、分包方或其他合作方。
10. 乙方应确保其本人离岗、退出项目、停用账号、变更设备或结束合作后，不再留存、接触、调用或恢复任何项目资料。
11. 未经甲方书面同意，乙方不得将本项目任何部分转委托、转介绍、转交执行或变相交由第三人处理。

第五条 政府项目、涉密与数据合规特别条款

1. 双方确认：本协议不是任何“涉密资质”或“涉密授权”的替代文件，也不当然构成甲方向乙方开放国家秘密、工作秘密或依法不得对外披露信息的授权。
2. 如乙方发现甲方或项目相关材料中可能包含国家秘密、工作秘密、内部敏感文件、不宜公开的政府信息、重要数据、敏感个人信息或其他高敏感信息，乙方应立即停止处理，并在发现后 2 小时内书面通知甲方，待甲方书面指示后再处理。
3. 未经甲方书面同意且未满足法律法规要求，乙方不得：
4. 将项目数据传输、备份、镜像或同步至中华人民共和国境外；
5. 允许境外主体、外籍人员或未授权人员访问项目资料；
6. 处理超出项目必要范围的个人信息、敏感个人信息、重要数据或其他受特别监管数据；
7. 在未做脱敏、去标识化、裁剪和权限控制前使用真实数据开展开发、测试、演示。
8. 如项目涉及政务云、专网、内网、涉密场所、重要信息基础设施或其他受特别监管场景，乙方应无条件配合甲方落实额外合规要求，包括但不限于设备白名单、账号实名、终端加固、日志留存、数据分类分级、数据出境限制、删除证明、专项审计。

第六条 知识产权与成果归属

1. 乙方基于甲方保密信息形成的全部工作成果，包括但不限于代码、脚本、图纸、原型、文档、测试报告、固件、设计文件、接口实现、分析结果及其知识产权，除双方另有书面约定外，均归甲方所有。
2. 乙方不得自行申请著作权登记、专利、商标、论文发表、标准申报、技术宣传或其他权利登记，也不得许可第三方使用。
3. 乙方为履约所使用的自有基础工具、通用组件或预先存在成果，如需嵌入项目，应事先书面告知甲方并确保不存在权利瑕疵、开源协议冲突、商业授权风险及数据泄露风险。

第七条 事故报告、协助处置与审计权

1. 如发生或疑似发生泄密、丢失、越权访问、账号异常、恶意代码感染、设备丢失、第三方投诉、监管问询、媒体询问等事件，乙方应：

2. 在 2 小时内向甲方报告初步情况；
3. 在 24 小时内提交书面事件报告；
4. 立即采取隔离、封禁、回收、止损、取证、删除、修复等措施；
5. 无条件配合甲方开展审计、调查、通知、整改、司法保全、监管报备。
6. 甲方有权在合理范围内核验乙方与本项目相关的设备、账号、日志记录、存储介质、工作记录、删除情况和数据流转情况，或委托第三方进行专项审计；乙方应予配合，不得以个人隐私、内部安排或技术原因为由拒绝与本项目直接相关的核验。

第八条 保密信息的返还、删除与销毁

1. 在甲方要求时、项目阶段结束时、合作终止时或乙方退出项目时，乙方应在 3 个工作日内完成保密信息返还、删除、销毁和权限回收。
2. 删除、销毁范围包括但不限于源代码副本、缓存、临时文件、日志、下载文件、截图、录屏、打印件、纸质笔记、移动介质、聊天记录中的附件、云端备份、镜像、测试数据、浏览器同步内容、自动备份文件。
3. 乙方完成返还、删除、销毁后，应向甲方出具书面确认函；甲方有权要求乙方补充提供删除截图、系统日志、设备清单、审计记录等证明材料。
4. 法律法规要求保留的资料，乙方应在最小必要范围内留存，并继续承担本协议项下全部保密义务，不得将该等留存资料用于任何与法定保留目的无关的用途。

第九条 保密期限

1. 本协议自双方签字之日起生效。
2. 乙方对一般保密信息的保密义务期限为自披露之日起 5 年。
3. 对于商业秘密、源代码、密钥、未公开项目资料、政府内部资料、个人信息、敏感个人信息、重要数据以及依法应持续保护的信息，保密义务不因项目终止、合作结束、乙方退出项目或身份变化而终止，应持续至该等信息依法公开或甲方书面解除保密义务之日止。

第十条 违约责任

1. 乙方违反本协议任一约定的，甲方有权采取以下全部或部分措施：
2. 立即中止或终止合作；
3. 立即收回全部资料、账号、设备、样机和访问权限；
4. 要求乙方停止侵害、消除影响、赔礼道歉；
5. 要求乙方支付违约金人民币_____元；
6. 要求乙方赔偿甲方及项目业主、关联方因此遭受的全部损失。

7. 前款“全部损失”包括但不限于直接损失、可得利益损失、项目罚款、违约金、监管处罚、行政责任成本、数据恢复费用、应急处置费用、审计费、鉴定费、取证费、公证费、律师费、差旅费、诉讼费、仲裁费以及向项目业主承担的赔偿或追偿责任。
8. 如乙方违约行为具有持续性、扩散性、难以量化损失或可能引发重大监管、舆情、政府项目风险，甲方有权直接申请行为保全、禁令、证据保全或其他紧急救济。

第十一条 其他约定

1. 任何保密信息的披露、访问、接口连通、测试环境开通或样例材料交付，均不视为甲方放弃权利、扩大授权或允许乙方超范围使用。
2. 若乙方依法必须向司法机关、行政机关披露保密信息，应在法律允许范围内提前书面通知甲方，并仅在法定最低限度内披露，同时协助甲方采取保密措施。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行签署书面补充协议；补充协议与本协议具有同等法律效力。
4. 本协议部分条款无效或不可执行的，不影响其他条款的效力。

第十二条 适用法律与争议解决

1. 本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决，适用中华人民共和国法律。
2. 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应先协商解决；协商不成的，任一方均可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 签署页

甲方：杭州视界奇点科技有限公司（盖章）

授权代表：_____

签署日期：_____年_____月_____日

甲方公司盖章处

乙方（自然人签字）： _____

身份证件号码：_____

签署日期：_____年_____月_____日

附件建议

1. 附件一：《项目名称、合同编号及授权范围确认单》
2. 附件二：《保密资料交接清单》
3. 附件三：《允许使用的设备、账号、代码仓库、测试环境和工具白名单》
4. 附件四：《返还/删除/销毁确认函》